

Barber & Fleming, Constitutional Interpretation: The Basic Questions (2007)

Chapter 2 The Principle Question of Constitutional Interpretation

胡韋瀚***

導讀

p/13 詮釋美國憲法是一種「發生在特定脈絡，並基於特定假設進行」的認知活動(cognitive activity)。該脈絡是一種「政府的某個行為，是否被憲法的某些條文或有關的原則所允許或要求」的「不同意見(disagreement)」(通常但並不一定與司法案件或爭議相關)。而在此脈絡下運作的假設則包括：

1. 憲法，若被忠實地依循，將會限制政府的行為。
2. 這些限制可以藉由一種合理的確信而被理解。
3. 一個理性的人，在通常情形下，會將這些限制視為是為了達成一種至善(paramount good)。

p/13-14 憲法解釋的原則問題，出現在關於這些假設所採取之不同形式的衝突中。有以下七種主張：

1. 有人主張，憲法的限制主要關乎於「政府的決策是如何做成的（程序問題），而非根本上地關乎於「政府能決定做成什麼（實質問題）」。
2. 有人主張，這些限制應由法院來發現並宣告。
3. 有人則將這種決定限制的權力，視為是由國家政府的其他部門、各州、甚至人民自己所共享的權力。
4. 有人主張，憲法的含意應在制定者與批准者的意圖或原始意義中尋求，而不應像其他人所主張的那樣，透過諮詢當代社會需求，或透過闡述憲法文本中所體現的抽象道德概念來尋求。
5. 有人主張，憲法所尋求的不外乎是社會合作與個人行為的最低先決條件。
6. 有人主張，憲法旨在促進一種「致力於個人自由、安全以及經濟繁榮等世俗利益」的生活方式。

* 東吳大學 114 學年度第 2 學期；憲法專題研究（四）；授課老師：湯德宗 教授；導讀日期：2026 年 3 月 16 日。

** 東吳大學公法組碩士班三年級

7. 有人主張，憲法嚮往成為一座山巔之上的閃耀之城，不僅致力於世俗利益，也致力於宗教利益。

所有這些問題，都是第一章中所區分的基本問題的各個面向：憲法是什麼？以及它應該如何被詮釋？有些則牽涉到更進一步的疑問：誰可以對其進行權威性的詮釋？

p/14-15 作者為了展示這些運作中的假設以及它們所指向的問題，接下來將會思考兩個有關美國憲法思想的經典之作，分別是 William Rehnquist 於其擔任最高法院大法官時所撰寫的文章 ‘The Notion of a living Constitution’；以及 Ronald Dworkin 所寫的 ‘Taking Right Seriously’ 一書。這兩篇著作對於首席大法官 Earl Warren 領導下的最高法院的判決有著不同的反應。前者所採之方法論亦可稱為「狹義原旨主義 (narrow originalist approach)」；後者則可稱之為「道德解釋方法 (philosophic approach)」。

p/15 華倫法院以法院典型的運作方式，對其在美國法律中產生的劇烈變化宣稱具有憲法權威：宣稱其忠於憲法。閱讀 Dworkin 與 Rehnquist 的文章，可以發現對此主張的三種基本反應。

第一，Dworkin 贊同這些變化；他也同意這些變化源自於憲法本身，或源自於對適用憲法條文的一種真誠地企圖。

第二，Rehnquist 不贊同這些變化；他認為這些變化體現了「隨著時代演進的『活憲法 (living Constitution)』」所驅動的自由派社會改革者的價值觀，而非對於適用憲法條文的一種真誠企圖。

Rehnquist 與 Dworkin 都認出了第三種立場，Rehnquist 將其識別為一位在上訴狀中主張最高法院應作為「當代社會良知」的無名律師。我們將把 Rehnquist 筆下的這位「訴狀撰寫者」稱為「自由派的活憲法」。

這個自由派通常與 Rehnquist 持一致意見，認為華倫法院的主要判斷並非源於憲法，而是源自於該法院大法官們所認為的當代社會需求。然而，與 Rehnquist 不同的是，活憲法的自由派贊同華倫法院的行為。Dworkin 則拒絕活憲法的自由派對憲法解釋的觀念，但與其同樣贊同華倫法院的決定。

如前所示，觀察者的解釋立場並不一定能說明其政治立場。政治立場不同的

人，例如像「訴狀撰寫者」那樣的活憲法的自由派，以及像 Rehnquist 那樣的保守派，也可以在重要的解釋問題上達成一致。

I. Rehnquist's Criticism of the Notion of a "Living Constitution"

p/16-17 Rehnquist 堅稱，任何將一般性憲法條文合法應用於現代問題的做法，都必須「與憲法的文字掛鉤」——它們必須反映「源自於制憲者文字與意圖的價值」。雖然他對於「活的憲法」可接受的含義欠缺清晰的說明，但他對其不可接受的含義卻表達得很明確。他說，在這種不可接受的觀點下，「聯邦司法機構的非民選成員，可能僅僅因為政府其他部門未能或拒絕處理某項社會問題，就著手處理該問題」。對於 Rehnquist 文章的讀者來說，關鍵的問題在於，是否事實上存在任何憲法案件，使得法官（1）未能將其判斷與憲法文本或制憲者的意圖聯繫起來，且（2）作成裁判「僅僅是因為政府其他部門未能或拒絕這樣做」。

p/17-19 Rehnquist 引用了過去兩個備受抨擊的案例，作為司法「涉足問題解決」的例子：*Dred Scott v. Sandford*（1857）和 *Lochner v. New York*（1905）。但這些案例的讀者會立即發現，它們都不是好的例子。

1. *Dred Scott v. Sandford*（1857）

- *Scott* 的法院之所以採取行動，並非因為國會不願處理奴隸制爭議，而是因為國會以一種法院不贊同的方式處理了該問題。（※回應前述第 2 點）
- 此外，*Scott* 案的判決既沒有與憲法文字脫節，也沒有與制定者意圖脫節。法院引用了數項憲法條文來確認「對奴隸擁有財產權」。它還聲稱其根據在於，對制憲世代關於非裔美國人的種族歧視態度與意圖的一種合理說明。（※回應前述第 1 點）

2. *Lochner v. New York*（1905）

- *Lochner* 案的判決同樣未能符合 Rehnquist 對「司法越權」的檢驗。在該案中，法院撤銷了紐約州議會的一項法案（該法案限制麵包師每週工作時間不得超過六十小時）；法院在此並非為了填補因立法不作為而產生的真空而採取行動。（※回應前述第 2 點）
- 法院也是根據一種並非不合理（儘管可能有誤）的憲法文字解釋而行動，即受第十四修正案「正當法律程序條款」保護的「自由」。且法院採取行動是為了保護一種經濟自由或財產權（管理層對勞工

依法獲得的議價能力），這與至少部分主要制定者（如《聯邦黨人文集》共同作者亞歷山大·漢密爾頓）的親商承諾並非明顯不符。（※回應前述第 1 點）

Rehnquist 本可以提到華倫法院中，可能至少符合他一項「司法越權」標準的判決，例如 *Brown v. Board of Education* (1954), *Reynolds v. Sims* (1964), 以及 *Gideon v. Wainwright* (1963)。人們可以對這其中的每一個案例說，法院會採取行動，至少部分是因為州政府或國家政府的政治部門未能充分處理諸如黑人青年受教育水平低下、州議會席位分配不公，以及無力聘請律師的刑事被告所面臨的不公平審判等問題。

然而，這些判決中沒有一個同時符合 Rehnquist 檢驗的兩個部分，因為在每一個案例中，法院都援引了對特定憲法條文（如平等保護條款、正當法律程序條款或第六修正案對律師權的保障）之可謂合理的解讀。但這些案例確實符合了他檢驗的一部分，而 *Lochner* 案和 *Scott* 案則完全不符合。

那麼，為什麼 Rehnquist 選擇 *Lochner* 案和 *Scott* 案來說明「活的憲法」是不可接受的呢？為什麼不選擇像 *Brown* 案、*Reynolds* 案或 *Gideon* 案呢？

一種可能性是，*Brown* 案、*Reynolds* 案或 *Gideon* 案在美國專業人士與大眾輿論中，至少在道德層面上被廣泛認可，而 *Lochner* 案和 *Scott* 案則被普遍認為聲名狼藉。Rehnquist 大概是想將他批評者的立場與聲名狼藉的案例聯繫起來。他幾乎不可能想將自己的立場與 *Brown* 案、*Reynolds* 案或 *Gideon* 所試圖糾正的那些在道德上可疑的做法聯繫在一起。

因此，我們可以推測，Rehnquist 選擇他的例子，是為了讓他的解釋立場處於有利的道德光芒之下——他希望站在讀者可能視為正義與正派的一方。讀者在思索下文將討論的 Rehnquist 的立場核心時，應記住這一策略。

p/19-21 與此同時，讓我們指出，Rehnquist 的例子並不奏效。他沒有援引任何一個「法院未能將其答案與憲法條文聯繫起來的」案例。他也無法做到這點，因為那樣的判斷將無法回答憲法問題——它將無法被識別為一項憲法判斷，亦即一項關於憲法含義是什麼的判斷。

Rehnquist 在說出以下這段話時，幾乎已經承認了這一點：

訴狀撰寫者對於「活的憲法」的觀點，很少以其最赤裸的形式出現，而通常是穿著更具吸引力的外衣。支持這種方法的論點通常始於一個老練的眨眼 (*sophisticated wink*) ——既然法官們對於憲法條文的含義不斷地產生分歧，那為何還要假裝那些憲法中寫下的籠統字句具有任何可確定的內容呢？……任何對此學科有老練見解的學生都知道，法官不需要將自己局限於制憲者的意圖，因為無論如何，意圖都是非常難以確定的。由於憲法所使用的語言是籠統的，法官不應猶豫去行使他們的權力，使憲法在解決現代社會問題上變得具有相關性且有用。

藉由將此觀點歸於該訴狀撰寫者，Rehnquist 執行了一次未經宣示的轉向。他將憲法判決所建議的根據，從憲法文本的「實際文字」轉向了憲法「制憲者的意圖」。他被迫這樣做，是因為他舉不出任何「法官未能以『對於憲法以可論證且可信的解釋方法』來正當化其對於憲法問題的答案」的歷史案例。因此，「未能與憲法文字掛鉤」無法作為衡量法院何時超越權限的有意義檢驗標準。

Rehnquist 真正的檢驗標準（如果有的話）是「缺乏對制憲者意圖的忠誠」。對 Rehnquist 而言，在憲法案件中，制憲者的意圖是權威與意義的最終來源。對於他這位宣誓擁護憲法的法官來說，「正當法律程序」和「平等保護」等字語的含義，僅僅是制憲者預期它們所具有的含義。因此，Rehnquist 在他的文章中主張：雖然第十四修正案的文字寬廣到足以涵蓋制憲者所未預見的問題，但該修正案的第五款將這些未預見的問題留給國會而非法院來處理。（顯然，在這裡，「誰可以解釋憲法」的觀念隨「如何解釋憲法」的觀念而生。）法院負責該修正案的第一款，即保證正當法律程序和平等保護的條款。

（※法官僅能處理制憲者預見的問題，未預見的部分應交由國會，否則就是司法越權行為）

無論如何，Rehnquist 顯然認為，現代生活的問題正日益成為留給政治選擇的事項，而非受憲法原則所約束。他認為憲法「旨在使民選的政府部門、而非司法部門，能讓國家與時俱進」。對於某種前瞻性意義上的「活憲法」，Rehnquist 取而代之的是一部在反向上動態的憲法：它正變得日益無關緊要，因為它並不約束政治選擇。根據他的觀點，憲法建立、授權並限制了一個民主政府；隨著時間的推移，將制定者具體的意圖推向更遙遠的過去，憲法作為一套對政策制定者的消極約束，其範圍正日益縮小，並為他們留下了日益廣泛的政策選項。

Rehnquist 相信，這些選項包括容忍「公認的社會惡行（conceded social evil[s]）」，即那些制定者未曾預見或預料到、且多數民意可能出於成本原因或根本毫無理由而決定不予處理的惡行。基於這種對憲法基本功能與憲法含義本質的理解，Rehnquist 隱晦地否定了華倫法院主要判決的合憲性——亦即，這些判決推定憲法原則是抽象的，且比制憲者的具體意圖具有更廣泛的影響範圍。

p/21 Rehnquist 所拒絕的「活的憲法」，將會授權法官超越內戰時期那些證據確鑿的種族主義，並根據法官所認為的「人」之正當延伸，以及「平等保護」之真實含義或最佳理解，來解讀「對所有人平等保護」這一觀念。

倘若對第十四修正案的解釋被限縮於制憲者心目中所具體想像的內容，那麼「人」可能僅涵蓋「黑人」，因此可能不涵蓋「女性」、「同性戀者」、「法人」或「胎兒」。而即便道德與科學的論證及證據證明，這些類別中部分或全部都是真實的人，或依法有權被視為人，該修正案仍無法保護他們免受大眾的敵意或漠視。而唯一的理由將會是：無論女性、同性戀者、公司或胎兒是否是、或是否應被視為「人」，制憲者當初在心目中並未具體想到他們。

p/21-25 Rehnquist 關於憲法含義與法官角色的立場，與傳統觀點背道而馳。他對此提出了三個論點：

1. 「活的憲法」的論點在「憲法的本質」上是錯誤的，因為憲法旨在建立一個多數決的代議制民主，而非由非民選法官統治。
 - (1) 這是一個拙劣的論點，因為它「乞求論題¹」；它僅僅假設了數個必須經過論證才能成立的命題。其中最主要的是：憲法的含義並非其字面所言——例如，儘管第十四修正案的文本中出現了「人」這個字，但該修正案保護的並非「人」，而僅僅是制憲者在修正案通過之際，具體想要視之為「人」的對象。
 - (2) Rehnquist 還假設，一個真正的民主社群無法意識到自身的智力與道德局限，也無法建立一個能藉由超越這些局限來幫助其實現抱負的政府。基於這種假設，一個真正的民主社群不可能對真實的人所享有的「真正公平」感興趣。它只能對自己對人格與公平的「特定理解」感興趣，無論那種理解在科學上或道德上被證明是正確還是錯誤。

¹ 亦及，在論證時把不該視為理所當然的命題預設為理所當然。

- (3) **Rehnquist** 還在未給出理由的情況下假設，他對代議制民主的特定觀點就是正確的觀點。他再次在沒有歷史或哲學論證的情況下假設，制憲者將代議制民主（依他所構想的）置於其他利益（如對真實的人的真實公平）之上，或者制憲者本應偏好代議制民主（依他所構想的）而非其他利益。

他沒有提出任何論證來證明，憲法所建立的是「他的」代議制民主構想，而非其他相互競爭的理解——例如，將憲法視為體現了對多數人可以對個人所做之事施加實質限制的「憲政民主」。

（※ Rehnquist 的假設都是未經論證的。）

2. 其次，**Rehnquist** 主張，「活的憲法」的擁護者忽視了司法造法所帶來的「災難性經驗」，例如 *Scott* 案和 *Lochner* 案。但正如我們所見，這同樣是一個拙劣的論點，因為這些案例並非 Rehnquist 所定義之司法越權的例子。

- (1) 在這些案例中的每一個，法院都引用了當時可能被制憲世代重要部分成員所理解的憲法條文。事實上，學者們已經證明，法院在 *Scott* 案中的意見書，正是一個特別清晰的例子，展現了 Rehnquist 聲稱自己所青睞的意圖主義（更通俗地稱為「原意主義」）憲法解釋方法。我們並非暗示 *Scott* 案和 *Lochner* 案足以譴責 Rehnquist 的方法，因為某些意圖主義者或原意主義者曾辯稱，*Scott* 案和 *Lochner* 案對憲法及制憲時期的解讀是錯誤的。我們是在說，正因為 *Scott* 案和 *Lochner* 案的意見書確實關注了憲法文本與制憲者意圖，所以它們無法證明「當法院忽視憲法文本與制憲者意圖時會發生什麼」。

- (2) 當然，Rehnquist 可能相信，這些案例對憲法文本和制憲者意圖的解讀是如此明顯錯誤，以至於它們對文本和意圖的引用僅僅是為了掩飾基於其他理由所做出的判決之「藉口」。但他並非以此方式論證，且他很難這樣做。他承認，憲法條文通常對相互衝突的解釋持開放態度，制憲者的意圖通常難以確定，且法官會受到個人哲學的影響。

- (3) 如果意見分歧（甚至是強烈的分歧）足以譴責一項意見書為「藉口」，且如果錯誤（甚至是「災難性」的錯誤）總是足以譴責產生這些錯誤的程序與機構，那麼有些人可能會認為，我們不如放棄由人類治理政府，轉而祈禱由神聖的或其他超人類的權威來治理。

3. Rehnquist 反對「活的憲法」的最後一個、也是第三個論點，是最具問題且最具揭示性的。在這一點上，**他會說沒有任何憲法制定者應該對真實的人所享有的「真正公平」感興趣**——相對於他們自己對於「他們想視之為人的人或物」所抱持的公平觀——因為根本沒有所謂的「真正公平」值得去關注，也沒有令人信服的理由去將那些「社群多數人不想視之為人」的人或物視為人。

- (1) 關於公平的要求以及誰或什麼應該被視為人的命題，被 Rehnquist 稱為「價值判斷」或「道德判斷」。他說，道德判斷僅僅是個人良心的問題，而且「我無法以任何可以想像的方式，在邏輯上向你證明我良心的判斷優於你良心的判斷，反之亦然」。
- (2) 個人的道德判斷只有在足夠多的人支持並將其納入憲法與法律時，才能「具有廣義的道德正確性或良善性」。但是，是「它們被制定為法律這一事實，賦予了它們對我們社會所擁有的道德主張力」，而非「任何內在價值」或「某些人的自然正義觀」。
- (3) 「活的憲法」的論點錯誤地假設了除了多數決立法之外的某些價值來源——例如「平等保護」本身，而非 1868 年平等保護條款被批准時，吸引了憲法多數支持的那種對平等保護的「特定觀點」。藉由授權法官援引這種據稱獨立存在的利益，「活的憲法」的擁護者等同是在授權對「繞過民選政府」。
- (4) Rehnquist 的立場面臨兩組難題：**一組集中於他對民選政府或民主的觀點，另一組則涉及他顯而易見的「意義理論」(theory of meaning)。**儘管 Rehnquist 並未承認，但民主與其他政府形式之間存在競爭，且民主本身也有不同的版本。**Rehnquist 本人假設了民主是最好的政府形式，且他的民主理解是唯一或最好的理解。**
- (5) 但在 Rehnquist 的解釋中，究竟是什麼可能使「民主」成為一種政治的善 (political good)？當全球環境與經濟問題挑戰著全世界科學家，更不用說挑戰普通公民的能力以及全球文化分歧的人民協調應對之能力時，**有什麼論證能證明民主優於其競爭者？即便民主有能力應對世界的難題，為何要假設 Rehnquist 版本的民主是最好的？**如果 Rehnquist 認為他的民主觀最接近民主的真理，那麼他必須承認，存在著支持民主的道德與科學真理，而這些真理並不依賴於大眾多數的單純立法。換句話說，民主本身將是最好的政府形式，即便世界上所有的人民都決定放棄民主，轉

而選擇由知道如何逃避迫在眉睫的環境與經濟災難的科學專家和國際銀行家組成的「貴族政治」。

- (6) 而 Rehnquist 版本的民主，要麼與民主本身一致，要麼在環境允許的情況下盡可能地接近它。因此，儘管 Rehnquist 表面上對價值持有主觀主義、對道德真理持有懷疑論，他其實假設了他那版本的民主既是正確的，也是一種具備「廣義道德良善性」的事物。
- (7) 一個相關的問題是 Rehnquist 顯而易見的「意義理論」(theory of meaning)。藉由假設民主是好的，且儘管存在不同的民主觀念，他的民主理論仍是最好的，Rehnquist 其實假設了「民主」(這個詞)指向的是民主(這個事物)，並且人們可能會「誤用」民主這個詞。一個誤用「民主」的例子是：將一個授權「非經民選的法官去事後檢驗人民的直接代表的價值判斷」的制度，標榜為「民主」(在其智力與道德上的最佳狀態)。Rehnquist 會說，這樣的理論誤用了「民主」一詞，因為它在民主的本質上犯了錯。
- (8) 然而，要說出這樣的話，Rehnquist 就必須放棄他那「政治道德僅僅是政治立法產物」的觀點。如果他繼續否認獨立於立法之外的道德真實之存在，他就必須引用那條將「他的民主觀」制定為法律的法規。難道像「正當法律程序」和「平等保護」這類利益的含義應從制憲者的意圖中尋找，而像「民主」和「憲政主義」這類利益的含義卻要從別處尋找嗎？Rehnquist 並未主張這個國家是在知情的情況下將「他的民主構想」制定為法律。他不能說憲法制定了它，因為他相信憲法本身就是這種民主觀的產物。
- (9) 到頭來，並不清楚他是否能回答這個問題：他所謂的「對民選政府進行繞道」究竟有什麼錯？如果整個國家都接受了這種繞過民選政府的做法，這會導致 Rehnquist 放棄他那「這是一種廣義錯誤」的立場嗎？兩個世紀以來在「活的憲法」下的司法審查經驗，是否顯示了這個國家已經接受了 Rehnquist 所謂的「法院對民選政府進行繞道」？這些問題顯示了 Rehnquist 面臨著重重困難，而非證明他是錯誤的；我們必須在隨後的篇幅中回到他的立場（特別是在第六章，我們將在那裡批判狹隘或具體的原意主義）。

II. Dworkin's Call for a Fusion of Constitutional Law and Moral Philosophy

p/26 正如我們所指出的，Dworkin 總體上贊同華倫法院在憲法上的創新。更重要的是，Dworkin 接受了華倫法院的主張，即其判決代表了適用憲法條文所做的「善意努力（good-faith efforts）」。Dworkin 似乎主張，一個人可以在支持對文本解釋進行變革的同時，依然對永恆不變的文本保持忠誠。而證明這一主張正當性的，或許是他法律哲學中最著名的區分：憲法「概念」（concepts）與對這些概念相互競爭的「觀念」（conceptions）之間的區分。

p/28 可以透過 Dworkin 以下這個思想實驗，來說明這組區分：

假設我單獨地告訴我的孩子們，我希望他們不要「不公平地對待他人」。毫無疑問，我心中確實有一些想要告誡他們不要去做的行為案例，但我不會接受我的意思僅限於這些案例，理由有二：第一，我希望我的孩子將我的指示適用於我未曾想到、且沒辦法想到的情境中。第二，如果我的孩子以後能說服我，我隨時準備承認：某些我在說話時認為是公平的行為，事實上是不公平的，反之亦然。在這種情況下，我會說我的指示「涵蓋」了他所舉出的那個案例，而不是說我「改變」了我的指示。我可能會說，我真正的意思是讓家庭成員受公平這個『概念（concept）』所指引，而非受我當時心中可能持有的任何具體的公平「觀念（conception）」所指引。

p/28-29 憑藉這個思想實驗的力量，Dworkin 得出結論：那些想要對憲法文本保持忠誠的法官，將會敏銳地察覺到一個事實，亦即憲法中宏大的規範性條文，如「平等保護」和「正當法律程序」，是以一般性的「概念」（concepts），而非特定的「觀念」（conceptions）的形式所寫下的。基於此理，尋求對憲法文本保持忠誠的法官，將別無選擇只能親自判斷這些條文對於他們必須決定的案件而言究竟意味著什麼。

這些法官將會遵循一種「司法積極主義」的政策（亦即，由法官親自判定的政策），而非採取「聽命於立法機關意見（法律）」或「聽命於過去法官意見（先例）」的政策。因為，聽命於他人（即便或許有其正當理由）是對「他人」的忠誠，而非對「憲法文本」的忠誠。

就像 Dworkin 思想實驗中的父親一樣，憲法一般性「概念」的制定者（以及包括立法者和法官在內的所有人）都必須承認，他們對這些概念的「觀念」僅僅只是觀念——也就是說，這些觀念可能是錯誤的。因此，對文本中實際寫下的「抽象概念」保持忠誠，就要求未來的解釋者必須像思想實驗中的孩子一樣，以一種持續自我批判的精神、以及為了更好地實現我們的憲法承諾而願意向好轉變的意願，親自判斷憲法的含義。

Dworkin 指出，如果孩子們「獨立思考」這件事不符合父親的指示，那麼父親當初所表達的意思就會與他所說的話大相徑庭。他當初的意思就不會是「公平地對待他人」，而是「照我說的公平要求去做」。在後者的情況下，父親心中最重要的並非公平，也不是孩子們是否公平或他們公平的聲譽；而是他對孩子們的權威。

p/29-30 Dworkin 主張，要深化我們對憲法及憲法解釋的理解，需要憲法與「道德哲學」或「政治哲學」的融合。可以證明 Dworkin 呼籲這種「融合」正當性的正是他所指出的「憲法自身的要求」——亦即，要求其詮釋者針對體現了抽象概念且具有爭議性的憲法條文的含義，進行自我批判的獨立思考。

而「獨立思考」即指向了哲學，因為哲學是獨立思考最精煉的形式；而道德與政治哲學，則是針對諸如「什麼使父親成為好父親」、「什麼使審判成為公平審判」、「什麼樣的對待才是將人視為平等對待」、以及「什麼樣的憲法才是好憲法」等問題進行獨立思考時，最精煉的形式。

p/30-31 但是，哲學真的能回答這些問題嗎？有些哲學家說「不」；他們認為這些問題的答案本質上是武斷的——也就是說，它們只是傳統協議、主觀承諾、甚至是原始權力的問題。

Dworkin 最初將這篇文章發表在 *New York Review of Books* 這一事實，對這個問題具有某種重要意義。*New York Review of Books* 並非專業的學術期刊。雖然文章多由各領域專家撰寫，但該刊的文章對象是具備公民身分的受過教育的一般讀者，或是對藝術與科學發展感興趣的非專業讀者。

同樣重要的是 Dworkin 文章中公開的政治目的：他寫作是為了影響他的公民同胞對於「司法審查」相關事務的判斷。作為一名對其他人發言的公民，Dworkin 假設——且必須假設——一個背景哲學，亦即相對於「用宣傳洗腦他人」或「大

聲吼叫壓制他人」，「針對政治問題給予並交換理由」是有意義的

這種背景哲學預設了「道德真理」的可能性，以及人類具備「趨近道德真理」的能力。在目前的脈絡下，我們所謂的「道德真理」，是指關於政治對錯的主張——這些主張可以是客觀上正確或錯誤的，客觀上更接近或更遠離那種「單純的正確」或「最佳的理解」。

因此，Dworkin 在本文中容許了「道德事實」與「道德客觀性」的可能性。他可以想像自己承認某件他一度認為公平的行為，後來證明「事實上是不公平的」。他認識到華倫法院所實踐的「司法積極主義政策」，預設了某種道德原則的客觀性。Dworkin 直接挑戰了 Rehnquist 文章中的那種道德懷疑論，他評論道：「極少數美國政治家」能夠在公開場合否認「對抗國家的權利」之存在——也就是說，去否認「大眾多數及其政府部門可以回應是非對錯的客觀標準」。

p/31-32 對於前述這點，我們的表述會更強硬一些。我們主張，不只是政治家，任何人都無法在關於「人們應相信什麼」或「應如何處理事務」的爭論中，合乎邏輯地否認道德客觀性。

幾千年來，哲學家們一直指出，當懷疑論者說「不存在真理」時，他們其實是在自我矛盾，因為這句話的意思是「『不存在真理』這件事是真的」。同樣的道理也適用於那些宣稱或假設「我們『應該』使自己的信念或行為符合那種『沒有事情是應該或不應該的』陳述」的人。在任何政治辯論中否認道德客觀性的人，總是會陷入自我矛盾。而我們已經在 Rehnquist 的論證中看到了這種矛盾。儘管他竭力斷言不存在可證明的道德真理，但他最終不僅假設了民主（真的）是最佳的，還假設了他那具有爭議的民主觀在客觀上優於其競爭對手。

讀者應注意，我們並非斷言絕對存在一個道德現實，或者存在一個任何人在獲取資訊時都有客觀優劣之分的現實（？）。我們在這個古老且複雜的哲學問題上仍有分歧。我們所說的是：在任何關於「我們應如何處理事務」的對話中——包括關於法官或其他憲法解釋者「應」如何履行職責的對話——沒有人能成功地否認道德客觀性的可能性。

此外，憲法解釋這項志業本身，就預設了一位負責任、盡責的解釋者正在尋求憲法的「真實含義」或「最佳解釋」。而且，如果一個人既無法否認道德真理的可能性，也無法否認「平等保護」和「正當法律程序」等憲法語句的道德性質——

或者無法否認憲法解釋預設了解釋者在尋求真實含義——那麼，就有理由考慮 Dworkin 所呼籲的「憲法法律與道德哲學的融合」。

p/32 現在回到 Dworkin 思想實驗，我們不禁要問，為何他能如此有信心認為這個實驗是成功的？他憑什麼確信讀者會同意：任何父親都會希望被理解為——他所關心的並非對孩子的「權威」，而是孩子的「福祉」（其中一部分便是孩子自身的公平性及公平的名聲）？

Dworkin 假設我們都會同意，這兩種可能性之間的區別，就是「好父親」與（至少在某方面而言）「壞父親」之間的區別。透過這種方式，Dworkin 揭示了關於「解釋權威」的一般性過程：對某種權威保持忠誠的人，會試圖以一種「維護該權威之良善性」的方式來解釋其宣言。

因此，我們會以一種「是甚麼使父親成為好父親」的思考方式，來詮釋父親的話。同樣地，我們推測，我們也會以一種「受『什麼樣的憲法才是好憲法』之觀念所啟發」的相同方式，來解釋憲法。正如 Dworkin 在隨後的著作中所言：對憲法忠誠的承諾，必然意味著我們應該透過解釋，使其成為「它所能達到的最佳狀態」。

p/33 Dworkin 思想實驗中的父親，其與孩子的關係，正如同制憲者們之於我們的關係。就像 Dworkin 思想實驗中的父親一樣，制憲世代所關心的並非對其後裔的「權威」，而在於後裔的「福祉」。

因此，憲法自稱為是為了「共同防禦」和「全民福利」等目的而制定並建立的。誠然，憲法第六條確實提到憲法是「全國最高法律」，但被宣告為法律的這份文件，其實是實現共同防禦和全民福利等利益的一種「工具」。而且，再次如同 Dworkin 思想實驗中的父親一樣，憲法藉由允許修正案（第五條）以及承諾憲政政府不會封殺其批評者（第一修正案對言論自由的保護），承認了其自身具有「犯錯的可能性」。就我們這一代與憲法的關係平行於 Dworkin 思想實驗中的父母子女關係而言，「司法獨立」與「積極主義」的實踐，可能既是憲法的「前提條件」也是其「任務」——這對於我們將憲法解讀為一部「好憲法」、並致力於其明文宣稱之宗旨（而非僅僅致力於追隨國父們本身的權威）的能力至關重要。